

한국마사회 감사실

(징계)

일련번호 2022-특정-07

분 야 경마지원직 준수 의무 위반

제 목 임직원의 마권 구매 관련

소관본부 제주지역본부

소관부서 제주운영지원부

대 상 자 ○부 경마지원직 A

처분종류 징계(경징계)

1. 업무개요

경마지원직 A는 '22년 1월 입사 후 현재까지 ○부에 근무하며 재활힐링 승마용 말 관리 업무를 수행(근무일 목·금요일) 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「한국마사회법」 제49조에 따르면 임직원은 마권을 구매·알선 또는 양수 하여서는 아니되고, 또한 「경마지원직 인사관리규정」 제16조에 따라 한국마사회 법령 및 본회 제규정을 준수하고 상사의 정당한 직무명령에 복종하여 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

‘22년 1분기 □부 및 ◇부 공동 주관으로 전 임직원 대상 전자카드 가입·마권구매 여부 전수 점검 시 A의 마권 구매 및 환급 사실이 확인되고, 관련 사고보고가 접수되어 조사에 착수하게 되었으며, 감사를 실시한 결과 아래와 같은 사실이 확인되었다.

A는 본인 전자카드 계좌(‘18년 가입)를 통해 [표1]과 같이 ’22. 3.20.(일) 총 900원(100원, 9회)의 마권을 구매하였고, 같은 날 1,120원을 환급 받았다.

[표1] 행위자 ’22. 3.20. 마권구매 내역

구매일시	구매장소	경마장	경주번호	승식	구매금액(원)	환급금액(원)
2022-03-20 16:37:44	제주 럭키빌 계좌	부경	6	삼복	100	0
2022-03-20 16:54:41		서울	9	삼복	100	0
2022-03-20 16:56:34		서울	9	삼복	100	1,120
2022-03-20 16:56:34		서울	9	삼복	100	0
2022-03-20 16:57:23		서울	9	단승	100	0
2022-03-20 17:05:02		서울	9	복승	100	0
2022-03-20 17:34:23		서울	10	삼복	100	0
2022-03-20 17:34:23		서울	10	삼복	100	0
2022-03-20 17:34:23		서울	10	삼복	100	0

이로써 A는 마권을 구매·알선 또는 양수를 금지하고 있는 「한국마사회법」 제49조를 위반했고, 법령 및 본회 제규정 준수 의무를 다하지 못해 「경마지원직 인사관리규정」 제16조를 위반하게 되었다.

4. 관계자 의견 및 검토결과

행위자는 '22. 3.20.(일) 본인의 미성년자인 지인과 함께 제주경마장에 방문하였고, 경마를 소개시켜 준다는 명분하에 마권구매가 금지된 미성년자로 하여금 마권을 구매할 수 있도록 본인 명의의 전자카드를 이용했다고 소명하였다.

이러한 소명에도 불구하고 입직교육 시 준수 의무, 금지사항에 대해 안내받았을 것으로 예상되는 점, 근소한 주의도 기울이지 않고 마권구매를 하여 한국마사회법 및 경마지원직 인사관리규정을 위반하였다는 점에는 변함이 없다.

행위자의 마권구매행위는 ① 경마지원직으로 입사 후 57일 경과 시점 발생하였고, ② 구매내역이 900원에 불과하며, 그 외 마권구매 내역은 확인되지 아니한다는 점, ③ 구매목적이 경마장을 처음 방문한 친족(성년을 2개월 여 앞둔 사촌 동생)에 대하여 마권구매를 시연하기 위함이었다는 점, ④ 환급금도 1,120원에 불과하다는 점 등을 참작할 필요성이 있는 것으로 판단된다.

또한, 행위자가 재활힐링승마 말관리를 담당하는 경마지원직으로서 짧은 근무기간 동안 비공개 경마정보를 이용한 마권구매 가능성은 매우 낮으며, 마권구매금액이 소액(900원)인 점, 이 사건 전후에는 마권구매를 하지 않은 점 등을 종합적으로 살펴보면 초래한 결과를 중하다고 보기는 어렵다.

따라서, 과실의 정도와 초래한 결과, 그리고 과처 처분사례 등을 종합적으로 고려시 경마지원직 A에게 “징계(경징계)” 처분함이 적정한 것으로 판단된다.

5. 조치할 사항

제주운영지원부는 경마지원직으로 본인 명의의 전자카드로 마권을 구매하는 등 「한국마사회법」 제49조 및 「경마지원직 인사관리규정」 제16조를 위반한 책임을 물어 ○부 경마지원직 A에 「감사규정」 제35조에 따라 “징계(경징계)” 처분하시기 바랍니다. [징계(경징계)]

[관련자]

성명 (사 번)	당시 부서		당시 근무기간	현재 부서		처분요구
	소속	직위		소속	직위	
A	○부	경마지원직	'22.1.22. ~ 현재	○부	경마지원직	징계(경징계)